el peso bruto de los bultos expresados en los certificados de origen y el resultado en el acto del despacho, si estas diferencias no exceden en más ó en menos de 20 por 100 de lo expresado en el certificado, se admitirán dichos documentos por las Aduanas; pero se considerarán nulos y sin ningún valor legal cuando las diferencias excedan de aquel tipo, aplicándose en estos casos á los géneros á que los mismos se refieran los derechos de las nacionas no convenidas.»

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1885.

COS-GAYÓN

Sr. Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio por la Agencia internacional de Valencia de Alcántara contra el fallo de la Junta arbitral que confirmó el adeudo y recargo impuesto en la Aduana de dicha localidad á 19 kilogramos anuncios en idioma extranjero y siete kilogramos impresos en castellano, que se despacharon con declaración núm. 464/85, y se aforaron por las partidas 167 y 165 del Arancel respectivamente:

Vistas las dos muestras unidas al expediente:

Considerando que en cuanto al anuncio *No más canas* no cabe duda que la aplicación de la partida 165 de Arancel está bien hecha, porque se trata de un impreso en castellano:

Considerando que el anuncio que lleva por epígrafe *Régénérateur des cheveux* no es una estampa, ni un mapa, ni un diseño, únicos artículos que comprende la partida 167 del Arancel:

Considerando que dado el texto de esta partida, las litografías de que habla el repertorio del Arancel en su página 83, lo mismo que los grabados que cita en la 80, sólo son las estampas ó dibujos trasladados al papel por medio del grabado ó litografía, pero no lo que se entiende por impresos sean ó no tipográficos, en los cuales el texto es lo esencial y lo accesorio el dibujo, más si está en una sola y misma hoja como sucede en el presente caso;

Y considerando que el papel en cuestión es un cartel en el cual lo accesorio es la figura y lo principal el anuncio, como en el papel timbrado lo accesorio es el timbre, en los catálogos las figuras y en los libros ilustrados las estampas, y que por tanto dichos carteles se hallan de hecho comprendidos en la partida 166 declarada por el recurrente;

S. M. el Rey (Q. D. G), de conformidad con lo informado por la Junta de Aranceles y Valoraciones, ha resuelto confirmar el adeudo de los siete kilogramos impresos en castellano por la partida 165 del Arancel, y revocar el fallo de primera instancia en cuanto á los 19 kilogramos anuncios en francés, cuyo aforo se rectificará por la partida 166 de la mencionada Tarifa.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1885.

COS-GAYÓN

Sr. Director general de Aduanas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) de los expedientes instruídos para la revisión de dos cargas de justicia, importantes en junto 1.302 pesetas 66 céntimos de renta anual que, por el equivalente de las alcabalas de Sanlúcar la Mayor, Escacena y Campo de Tejada, figuraban en los presupuestos generales del Estado bajo los números 217 y 221 del artículo y capítulo primeros, Sección 4.ª, á favor de los Propios de Sevilla:

Resultando que por Real decreto-sentencia de 27 de Febrero último, se dejaron sin efecto las Reales órdenes de 27 de Marzo de 1882 que declararon caducadas dichas cargas de justicia, y se mandó que el plazo de cuatro meses concedido por el art. 1.º de la ley de 22 de Junio de 1880 empiece á contarse por el Ayuntamiento de Sevilla desde el día de la notificación de la sentencia:

Resultando que el Ayuntamiento de Sevilla ha remitido dentro de este plazo, entre otros documentos, testimonio del Real privilegio de egresión y de la cédula de confirmación, manifestando la imposibilidad de presentar los originales, ya por oponerse á ello diversos acuerdos capitulares, ya porque todos los documentos que se conservan en el Archivo del Ayuntamiento tienen la condición legal de públicos, y no cabe separarlos del lugar en que se encuentran:

Considerando que por la Real orden de 30 de Mayo de 1855 y la ley de 22 de Junio de 1880 se exige á los partícipes de alcabalas, para la justificación de su derecho, los títulos originales de egresión, y la cédula de confirmación del último reinado en que la hubiesen obtenido:

Considerando que, á pesar de lo que el Ayuntamiento de Sevilla manifiesta, no puede negarse que se encuentra en igualdad de condiciones que todos los demás Ayuntamientos de la Nación, á los que se ha exigido y han presentado los títulos originales bajo recibo y á calidad de devolución cuando lo han solicitado, según lo dispuesto en Real orden de 2 de Junio de 1855, y que por tanto ha podido presentar los títulos originales:

Considerando que en último término, si no quería desprenderse de ellos, ha debido presentar en su lugar certificaciones del Archivo general de Simancas:

Considerando que en estos expedientes, muchas veces con arreglo al texto expreso de la ley, aun existiendo pruebas bastantes para formar el convencimiento de lo oneroso del título y de la confirmación obtenida, se ha decretado la caducidad por no acompañarse dentro del plazo legal los documentos exigidos por las leyes, cualesquiera que sean las causas que lo hayan impedido;

S. M., conformándose con lo propuesto por esa Dirección y con lo informado por las Secciones de Hacienda y de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha servido declarar caducadas dichas cargas de justicia.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines correspondientes, con devolución del expediente original. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1885.

COS-GAYÓN

Sr. Director general de la Deuda pública.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

CÓDIGO DE COMERCIO (1)

Art. 938. Procederá la declaración de quiebra de las compañías ó empresas, cuando ellas lo solicitaren, ó á instancia de acreedor legítimo, siempre que en este caso se justificare alguna de las condiciones siguientes:

1.ª Si transcurrieren cuatro meses desde la declaración de suspensión de pagos sin presentar al juez ó tribunal la proposición de convenio.

2.ª Si el convenio fuere desaprobado por sentencia firme, ó no se reuniesen suficientes adhesiones para su aprobación en los dos plazos á que se refiere el art. 935.

3.ª Si aprobado el convenio, no se cumpliere por la compañía ó empresa deudora, siempre que en este caso lo soliciten acreedores que representen al menos la vigésima parte del pasivo.

Art. 939. Hecha la declaración de quiebra, si subsistiere la concesión, se pondrá en conocimiento del Gobierno ó de la corporación que la hubiere otorgado, y se constituirá un Consejo de incautación, compuesto de un Presidente nombrado por dicha autoridad; dos Vocales designados por la compañía ó empresa; uno por cada grupo ó sección de acreedores, y tres á pluralidad de todos éstos.

Art. 940. El Consejo de incautación organizará provisionalmente el servicio de la obra pública; la administrará y explotará, estando además obligado:

1.º A consignar con carácter de depósito necesario los productos en la Caja general de Depósitos, después de deducidos y pagados los gastos de administración y explotación.

2.º A entregar en la misma Caja, y en el concepto también de depósito necesario, las existencias en metálico ó valores que tuviera la compañía ó empresa al tiempo de la incautación.

3.º A exhibir los libros y papeles pertenecientes á la compañía ó empresa, cuando proceda y lo decrete el juez ó tribunal.

Art. 941. En la graduación y pago de los acreedores, se observará lo dispuesto en la sección quinta de este título.

TÍTULO II

De las prescripciones.

Art. 942. Los términos fijados en este Código para el ejercicio de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.

Art. 943. Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio, se regirán por las disposiciones del derecho común.

Art. 944. La prescripción se interrumpirá por la demanda ú otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, ó por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, ó caducara la instancia, ó fuese desestimada su demanda.

Empezará á contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.

Art. 945. La responsabilidad de los agentes de Bolsa, corredores de comercio ó intérpretes de buques, en las obligaciones que intervengan por razón de su oficio, prescribirá á los tres años.

Art. 946. La acción real contra la fianza de los agentes mediadores sólo durará seis meses, contados desde la fecha del recibo de los efectos públicos, valores de comercio ó fondos que se les hubieren entregado para las negociaciones, salvo los casos de interrupción ó suspensión expresados en el artículo 944.

Art. 947. Las acciones que asisten al socio contra la sociedad, ó viceversa, prescribirán por tres años, contados, según los casos, desde la separación del socio, su exclusión ó disolución de la sociedad.

Será necesario, para que este plazo corra, inscribir en el Registro Mercantil la separación del socio, su exclusión, ó la disolución de la sociedad.

Prescribirá asimismo por cinco años, contados desde el día señalado para comenzar su cobro, el derecho á percibir los dividendos ó pagos que se acuerden por razón de utilidades ó capital sobre la parte ó acciones que á cada socio correspondan en el haber social.

Art. 948. La prescripción en provecho de un asociado que se separó de la sociedad ó que fué excluído de ella, constando en la forma determinada en el artículo anterior, no se interrumpirá por los procedimientos judiciales seguidos contra la sociedad ó contra otro socio.

La prescripción en provecho del socio que formaba parte de la sociedad en el momento de su disolución, no se interrumpirá por los procedimientos judiciales seguidos contra otro socio, pero sí por los seguidos contra los liquidadores.

Art. 949. La acción contra los socios gerente y administradores de las compañías ó sociedades terminará á los cuatro años, á contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración.

Art. 950. Las acciones procedentes de letras de cambio se extinguirán á los tres años de su vencimiento, háyanse ó no protestado.

Igual regla se aplicará á las libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y demás documentos de giro ó cambio, y á los dividendos, cupones é importe de amortización de obligaciones emitidas conforme á este Código.

Art. 951. Las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos á ellos inherentes y de la contribución de averías comunes, prescribirán á los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron.

El derecho al cobro del pasaje prescribirá en igual término, á contar desde el día en que el viajero llegó á su destino, ó del en que debía pagarlo.

Art. 952. Prescribirán al año:

1.º Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones y suministros de efectos ó dinero para construir, reparar, pertrechar ó avituallar los buques ó mantener la tripulación, á contar desde la entrega de los efectos y dinero ó de los plazos estipulados para su pago, y desde la prestación de los servicios ó trabajos, si éstos no estuvieren contratados por tiempo ó viaje determinados. Si lo estuviesen, el tiempo de la prescripción comenzará á contarse desde el término del viaje ó del contrato que les fuere referente; y si hubiera interrupción en éstos, desde la cesación definitiva del servicio.

2.º Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres ó marítimos, ó sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados, contado el plazo de la prescripción desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, ó del en que debía verificarse según las condiciones de su transporte.

Las acciones por daños ó faltas no podrán ser ejercitadas si al tiempo de la entrega de las respectivas expediciones, ó dentro de las veinticuatro horas siguientes, cuando se trate de daños que no apareciesen al exterior de los bultos recibidos, no se hubiesen formalizado las correspondientes protestas ó reservas.

3.º Las acciones por gastos de la venta judicial de los buques, cargamentos ó efectos transportados por mar ó tierra, así como las de su custodia, depósito y conservación, y los derechos de navegación y de puerto, pilotaje, socorros, auxilios y salvamentos, contándose el plazo desde que los gastos se hubieren hecho y prestado los auxilios, ó desde la terminación del expediente, si se hubiere formalizado sobre el caso.

Art. 953. Las acciones para reclamar indemnización por los abordajes prescribirán á los dos años del siniestro.

Estas acciones no serán admisibles si no se hubiere hecho la correspondiente protesta por el capitán del buque perjudicado, ó quien le sustituyere en sus funciones, en el primer puerto donde arribaron, conforme á los casos 8.º y 15 del artículo 612, cuando éstos ocurrieren.

Art. 954. Prescribirán por tres años, contados desde el término de los respectivos contratos ó desde la fecha del siniestro que diere lugar á ellas, las acciones nacidas de los préstamos á la gruesa ó de los seguros marítimos.

TÍTULO III

DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 955. En los casos de guerra, epidemia oficialmente declarada ó revolución, el Gobierno podrá, acordándolo en Consejo de Ministros y dando cuenta á las Cortes, suspender la acción de los plazos señalados por este Código para los efectos de las operaciones mercantiles, determinando los puntos ó plazas donde estime conveniente la suspensión, cuando ésta no haya de ser general en todo el Reino.

RECTIFICACIÓN

En la penúltima línea del art. 306 (Gaceta del 20 de Octubre) se lee: «dando aviso de ellos además al depositario; y debe decir: «dando aviso de ellos además al depositante.»

(1) Véase la Gaceta de 21 del actual.

CONSEJO DE ESTADO

REALES DECRETOS

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito contencioso-administrativo que pende, en única instancia, ante el Consejo de Estado, entre partes, de la una, en concepto de demandante, el Doctor D. Luis Silvela, por sustitución del Licenciado D. Francisco Silvela, en representación de Doña Francisca Díez de Argüeso, D. Manuel de Lucio y Argüeso y D. Juan Argüeso y Gutiérrez, y de la otra, como demandada, la Administración general del Estado, representada por Mi Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de la Real Orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 13 de Octubre de 1882:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del que resulta:

Que en 12 de Diciembre de 1880 acudió D. Rafael González y Montero, vecino de Sanlúcar de Barrameda, al Ministerio de Hacienda, exponiendo que en Enero del mismo año había fallecido D. León Argüeso, dejando bienes por valor de 13 millones de pesetas; que no se había presentado á la liquidación del impuesto de derechos reales todo el capital relicto, pues sólo se había girado dicha liquidación por 1.736.061 pesetas, y solicitaba se tuviera por presentada la denuncia y que se nombrase una Comisión que procediera simultáneamente á la investigación y comprobación del hecho denunciado, y que si resultase éste cierto, se impusiera á los herederos de D. León Argüeso, que eran D. Manuel de Lucio y Argüeso, Doña Francis-